0020171

中山大学硕士学位论文

论组织、领导传销活动罪的构成

The comment on the composition of organizing and leading pyramid sales crime

专业名称：法律硕士

研究方向：刑法

申请人姓名：植才兵

导师姓名：杨鸿

论文答辩委员会组成：

二〇〇九年十一月

www.docin.com

www.docin.com

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：植才兵

日期：2009 年 10 月 18 日

学位论文使用授权声明

www.docin.com

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。保密的学位论文在解密后使用本规定。

学位论文作者签名：植才兵　　导师签名：

日期：2009 年 10 月 18 日　　日期：2009 年 12 月 5 日

www.docin.com

摘 要

20 世纪 90 年代以来，传销在我国演变成拉人头、骗钱财的“经济邪教”，引发一系列社会问题。当前，我国的传销主要有“团队计酬”传销、“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销 4 种。1998 年，国务院发布通知全面禁止传销。2009 年 2 月 28 日，《刑法修正案（七）》增设了组织、领导传销活动罪，有效地解决了打击传销工作面临的法律依据不足的问题。修正案将“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销纳入组织、领导传销活动罪的打击范围，“团队计酬”传销则根据 2001 年最高人民法院的批复继续适用非法经营罪。

本文在介绍传销的起源、概念、特征、变异的基础上，详细论述组织、领导传销活动罪的的犯罪构成。本文主体部分共分三章。第一章是传销与组织、领导传销活动罪。主要介绍传销的概念，由传销演变出的金字塔欺诈的特征，我国当前传销的 4 种类型，传销在我国发展演变的 3 个阶段，组织、领导传销活动罪的立法精神。第二章是组织、领导传销活动罪的客体与客观要素。分别介绍“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销所涉及的组织、领导传销活动罪的客体，以及在司法实践中如何对传销活动进行界定。第三章是组织、领导传销活动罪的主体与主观要素。主要介绍在司法实践中，如何界定“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销的刑事打击范围，准确理解该罪的主观要素。

www.docin.com

关键词：传销犯罪 金字塔欺诈 犯罪构成

www.docin.com

Abstract

Since the 20th century 90s, pyramid sales has evoluted "the Economic evil Religion" of gathering people, cheating money, and has bring on a lot of social problems. Nowadays, the pyramid sales in our country mostly include four types. They are the pyramid sales of teamwork, "rat club" pyramid sales, the company pyramid sales and the internet pyramid sales. In 1998, the Sate Council had issued an announcement to forbide pyramid sales entirely. On Feb 28, 2009, " Criminal Law Amendament" added the crime of organizing and leading pyramid sales, which solved the problem of the lack of legal ground in beating pyramid sales. The amendament had put "rat club" pyramid sales, the company pyramid sales, the internet pyramid sales and the crime of organizing and leading pyramid sales into the beating scale, but according to the decision of Superme Court in 2001, the pyramid sales of teamwork belonged to the illegal sales crime.

The paper is based on introducing the origin, concept, character, modify of pyramid sales, and discuss the composition of organizing and leading pyramid sales. The mainbody has three chapters. The first chapter are pyramid sales and pyramid sales crime. It mainly introduce the concept of pyramid sales, the feature of the cheating in pyramid shape, the four types pyramid sales in our country, the three steps of pyramid sales in our country, the spirit of legal establishment for the composition of organizing and leading pyramid sales crime. The second chapter are object for organizing and leading pyramid sales crime and objective element. The third chapter are major part of organizing and leading pyramid sales crime subjective element.

www.docin.com

Key words: pyramid sales crime, the cheating in pyramid shape, the composition of crime

www.docin.com

目 录

论文原创性声明..... I

学位论文使用授权声明..... I

中文摘要..... II

英文摘要..... III

引言..... 1

第一章 传销与组织、领导传销活动罪..... 3

第一节 传销的概念和分类..... 3

第二节 组织、领导传销活动罪的罪名..... 13

第二章 组织、领导传销活动罪的客体与客观要素..... 23

第一节 组织、领导传销活动罪的客体..... 23

第二节 组织、领导传销活动罪的客观要素..... 27

第三章 组织、领导传销活动罪的主体与主观要素..... 31

第一节 组织、领导传销活动罪的主体..... 31

第二节 组织、领导传销活动罪的主观要素..... 35

结语..... 36

参考文献..... 37

后记..... 40

www.docin.com

www.docin.com

引　言

传销起源于20世纪40年代的美国，作为一种新兴的销售模式被广泛应用于市场营销中，并得到迅猛发展。传销于20世纪90年代传入我国后，发展演变为犯罪分子骗取财物、滋生犯罪的“经济邪教”。1998年，国务院发布通知全面禁止传销，随后司法机关采用刑事手段对传销犯罪予以严厉打击。在2009年2月以前，我国对传销犯罪的刑事立法几乎处于空白，只是由最高人民法院于2001年以批复形式规定传销可以依照非法经营罪定罪处罚。但这一批复给人的感觉明显是借用非法经营罪的“口袋罪”功能，勉强将传销犯罪纳入予以打击。由于刑事立法的空白及司法解释的缺陷等原因，各地司法机关在办理传销犯罪案件时，常常出现案件定性不统一、证据规格不一致、定罪量刑差别大等突出问题，进而导致出现打击行动多、逮捕人数少、判决人数更少，而传销犯罪分子更加有恃无恐的恶性循环局面。

www.docin.com

令人欣喜的是，2009年2月28日出台的《刑法修正案（七）》增设了组织、领导传销活动罪，弥补了我国传销刑事立法的空白和不足。修正案出台后，很多学者和司法实务工作者就该罪名的理解和适用发表了专题文章，提出了很有价值的研究成果。但其中也有的论述缺乏针对性，对司法实务的指导意义不明显；有的观点值得商榷，甚至有错误的地方。例如，当前我国的传销有“团队计酬”传销、“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销4种，修正案仅仅将“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销纳入组织、领导传销活动罪的打击范围，“团队计酬”传销则应根据2001年最高人民法院的批复继续适用非法经营罪，但有的学者却认为组织、领导传销活动罪也涵盖了“团队计酬”传销。传销是一

种新型、复杂的犯罪活动，发展变异很快，有的论述没有考虑到传销犯罪的这一特点，没有区分不同的传销类型分别进行论述，而是笼统地介绍该罪名的客体、客观要素、主体等要件，最终的结论往往是模糊的，甚至是错误的。另外，在打击传销犯罪的实务工作中，很多司法人员对该罪名的具体适用也常常发生争议，出现问题最多的是对该罪名主体的把握，即如何把握刑事打击范围的问题。传销犯罪是涉众型经济犯罪，涉及人员众多，成分复杂，正确掌握刑事打击的范围，是关系到社会和谐的重大问题。但目前各地对刑事打击范围的掌握往往带有较强的随意性和政策性，有的司法人员也确实是因为对罪名的理解不够深刻而出现偏颇，例如对“老鼠会”传销中的C级传销人员是否应予刑事打击，不同的司法人员往往有不同的意见和理由。

针对理论界、司法实务界对组织、领导传销活动罪的理解和适用方面存在的问题和争议，本文通过分析传销的起源、概念、特征、分类以及在我国的发展演变过程，根据《刑法修正案（七）》详细论述组织、领导传销活动罪的犯罪构成以及司法实践中应注意的问题，以期对打击传销犯罪的司法实践提供有益的参考。

www.docin.com

第一章 传销与组织、领导传销活动罪

第一节 传销的概念和分类

一、传销的概念

（一）传销的起源和发展

传销起源于20世纪40年代的美国。当时的美国，大规模的工业产业化使商品产量大幅增加，而由于20世纪30年代的全球性经济危机的持续影响，导致商品供大于求，生产厂家积极尝试直接将商品卖给消费者的营销方式，以试图掌握市场主动权。20世纪40年代初，美国人李·麦亭杰和威廉·卡森伯瑞创办了健而力公司，他们天才般地把数学的倍增学原理运用到本公司的产品销售上，获得了惊人的效果。这家公司的营销模式是招聘的销售人员除直接推销产品外，还要再发展他人加入成为下线，从而形成多层次人际网络的销售组织，销售人员除按照自己的直接销售业绩提成外，还可以从下线的销售业绩中提成，这种营销模式即是传销，二人也成为传销的鼻祖。1945年，该公司更名为纽崔莱公司。1959年，纽崔莱公司的两位传销员——杰·温安洛和理查·狄维士，带着从纽崔莱公司积累的经验和资金出来自立门户成立安利公司，采用传销模式销售浓缩清洁剂，第一年便创下50万美元营业额的业绩。随后，安利公司迅猛发展，还兼并了纽崔莱公司，经过50年的发展，目前安利公司已成为世界500强的跨国日用品生产和销售商，在全球拥有1.3万名员工、300多万名传销员，年销售额达60多亿美元。[1]

[1] 参见：美国安利公司中国网站，http://www.amway.com.cn/。

鉴于传销这种全新销售模式的先进性，美国很多企业纷纷仿效，先后成长了雅芳、玫琳凯、仙妮蕾德、如新等知名企业。20 世纪 70 年代，传销传到日本、欧洲、中国台湾等地区，而传销又恰恰与当时流行的“无库存营销管理”理念相吻合，传销业在全球经济发达地区蓬勃发展，销售的商品也包罗万象。传销商提出“好东西要与好朋友共同分享”等经营理念，以做生意并同时交朋友的经营模式，一时成为人们津津乐道的经商、消费、生活方式。

（二）传销的概念和特征

传销是销售模式的一种。在了解传销的概念和特征之前，我们先通过图 1 来辨析传销与其他销售模式的关系。

图 1：销售模式的分类[2]



www.docin.com

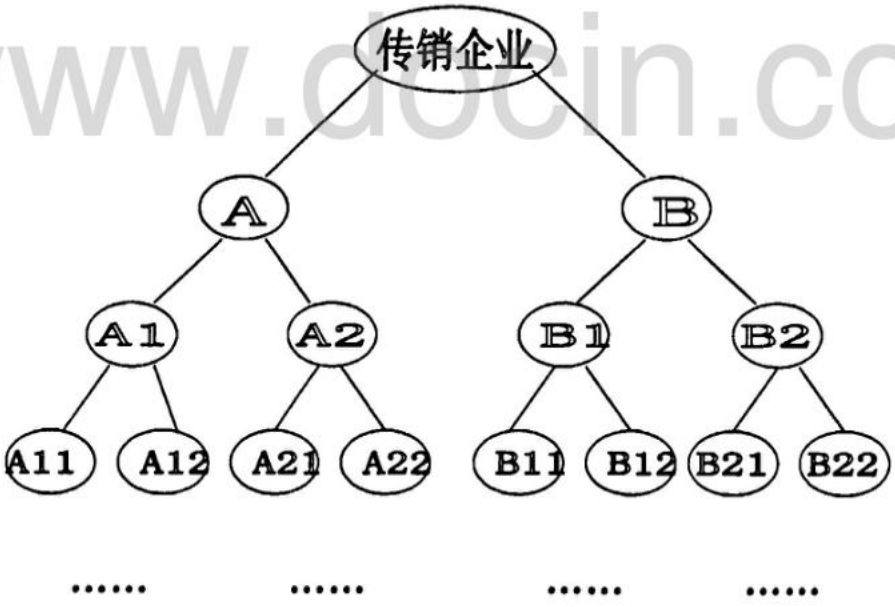
从上图我们可以清晰地看出，根据有无店铺的标准，销售模式分为店铺销售和无店铺销售。无店铺销售，又称为直销(direct selling)，是不通过店铺直接将商品或服务销售给消费者的一种销售模式。世界直销联盟将直销定义为：以面对面的方式，直接将产品及服务销售给消费者，销售地点通常是在消费者或他人家中、工作场所，或其它有别于永久性零售商店的地点。[3] 根据是否通过直销人

[2] 参见：杨杰《非法传销行为调查研究》，第 3 页。
[3] 参见：中国直销网，http://www.zxw114.com.cn/。

员进行销售，无店铺销售（直销）分为非人员直销和人员直销，非人员直销包括自动售货机、电视直销、邮购目录等销售模式，人员直销是通过直销员销售产品和服务的销售模式。根据直销员的层级和关系，人员直销分为单层次直销和多层次直销。单层次直销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过发展一个层次的直销员，并由直销员将生产企业的产品直接推销给消费者的一种经营方式。[4] 例如，美国雅芳公司当前在中国的销售模式。多层次直销(multilevel marketing)，在亚洲地区又称传销，是指生产企业不通过店铺销售，而通过上线发展下线的方式组建两个层次以上的直销员队伍，由直销员将本企业产品直接销售给消费者，直销员不仅可以按照其直接销售额计提报酬，还可以按照其发展的下线人员的销售额计提报酬的一种营销模式。例如，美国安利公司在美国和其他国家的销售模式。

综上所述，传销是一种销售模式，是无店铺销售（直销）的一种，无店铺销售（直销）包括传销。我们可以结合图 2 来理解传销的特征。

图 2：传销的人员结构示意图



www.docin.com

[4] 参见李野新：《新直销营销一本通》，中国经济出版社，2008 年 6 月第 1 版。

传销具有两个特征：一是传销企业发展的传销员组成金字塔状的上下线关系。传销企业发展了第一代传销员 A、B，A 又向下发展下线 A1、A2，A1 再向下发展下线 A11、A12，A11、A12 还可以不断地向下发展，……。A1、A2 是 A 的直接下线，是传销企业的第二代传销员；A11、A12 是 A1 的直接下线，是 A 的间接下线，是传销企业的第三代传销员。从图 2 可以看出，传销企业的传销员呈金字塔或树根状的结构，在理论上，其人员可以向下无限发展、无限膨胀，这就是传销员队伍可以呈几何倍数迅猛增长的理论依据，也是传销企业的生命力所在。二是复式计酬。为了充分调动传销员不断发展下线和提高销售额的积极性，传销企业都实行复式计酬的收入分配方式，只是各个企业的计酬比例和具体细节有所不同。复式计酬，是指传销员不仅可以根据自己的直接销售额计提报酬，还可以根据自己的直接下线和间接下线的销售额计提报酬。例如，在图 2 中，传销员 A 不仅可以根据自己的直接销售额计提报酬，还可以根据直接下线 A1、A2 和间接下线 A11、A12、A21、A22 的销售额计提报酬。采用这种计酬方式，可以促使传销员在自己销售产品的同时，积极发展、培育自己的下线传销员队伍，最终的结果是自己的报酬最大化，传销企业的利润也最大化。

www.docin.com

（三）传销的变异

任何一个新兴行业都必然经过一个起源、发展、演变、规范的过程，传销也不例外。一些不法分子看到传销所创造的惊人业绩后，恶意地将传销的倍增学原理与臭名昭著的“庞氏骗局”相结合，演变出金字塔欺诈，将传销质变为拉人头、抽佣金的诈骗活动。

“庞氏骗局”诞生于美国，其产生要早于传销。20 世纪 20 年代，美国人查尔斯·旁吉在纽约首先开始其骗钱计划，他的口号是“Double Your Money in 90 Days”，即“让你的钱 90 天翻倍”，他以高额返利为诱饵，先说服一部分入伙交钱，然后用后加入者交纳的资金支付先加入者的返利，以维持整个制度的运转，

最终该骗局因自身不能创造利润无法继续支付高额返利而崩盘。这种诈骗手法被称为“旁吉骗局”（Ponzi scheme）。[5]

20世纪60年代开始，美国一些公司将传销的倍增学原理与“庞氏骗局”结合起来，将传销变异为金字塔欺诈，并在全世界范围内泛滥，引发一系列社会问题。美国假日魔术公司是最早也是最典型的金字塔欺诈公司，该公司于1964年在美国加州成立，参照传销的人员结构模式，将公司的“销售人员”分为4个级别：“假日女郎”、“组长”、“主任”、“经理”，规定参加者必须先购买一定数额的商品，当参加者发展下线入伙时，除了可以把自己购买的商品卖给下线赚取差价外，还可以向下线收取介绍费。该公司的“销售人员”置产品销售于不顾，一味地拉人塞货、赚钱差价。后来，美国联邦贸易委员会对该公司展开调查、起诉，法院最终判决该公司多项行骗罪名成立。[6] 随后，这种诈骗模式迅速蔓延，目前世界各地充斥着形形色色的金字塔欺诈，具体行骗手法也各不相同。

世界直销联盟对金字塔欺诈的定义为：金字塔式欺诈是一种骗局，其架构为：由所谓某“投资”或“买卖交易”之办法推广组织，利用几何级数的增长方式，赚取加入这些办法的新成员所缴交的费用，藉以牟利致富。[7] 当前，世界各国对金字塔欺诈的称谓各不相同，美国、加拿大、英国在法律上称为“金字塔”，在俗语上称为“老鼠会”、“猎人头”、“卖钱活动”；欧洲国家法律上多称为“滚雪球销售”；日本法律上称为“无限连锁链”；中国台湾、香港地区俗称为“老鼠会”、“猎人头”、“滚雪球”等。虽然各地名称不同，但它们的本质是一样的，即都是利用变异的传销进行诈骗活动。

金字塔欺诈的运作模式和传销有相同的地方，两者都是以倍增学原理为基础，以发展上下线人际网络为手段，通过一层一层的会员组成的销售网络进行运作。二者的根本区别在于：传销是通过销售实实在在的商品以赚钱商品的利润，

[5] http://home.nyca p.rr.com/useless/ponzi/The Ponzi Scheme。
[6] 参见凌云：《传销的界定》，http://lingyun.zhixiaoren.com。
[7] 世界直销联盟官方网站：http://www.wfdsa.org。

www.docin.com

而金字塔欺诈的目的不是为了销售商品，而是骗取加入者交纳的资金进行瓜分。我们可以通过表 1 对二者进行辨析：

表 1：传销与金字塔欺诈的区别[8]

指标 \ 类别	传销	金字塔欺诈
经销商利润来源	根据经销商及其下线的产品销售额计算提成	根据发展的下线交纳的入会费计算提成
公司利润来源	产品销售利润	会员交纳的入会费
加入条件	无需交费或仅交纳小额资料费，无需订货	缴纳高额入会费或认购金额较高的商品
产品价格	定价合理，有市场竞争力	定价明显偏高或产品价值难以琢磨
产品保证	有产品保证或责任保险	无产品保证和责任保险
产品退货	在一定期限内可无条件退货	拒绝退货或退货条件苛刻
经销商保障	权利义务明确	无保障
经营理念	赚取产品利润，长期经营	诈取他人资金，赚满就跑

www.docin.com

金字塔欺诈是随着传销的成功发展而兴起的一种非法活动，世界各国都普遍将金字塔欺诈作为刑事犯罪予以严厉打击，而对正常的传销则予以保护和规范。因此，对于传销业，摆在各国立法者面前的课题是如何保护和规范传销，打击和遏制金字塔欺诈。但是，由于我国当时的国情以及立法者的认识偏差等原因，1998 年 4 月，我国国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》，2005 年 8 月，国

[8] 参见：杨杰《非法传销行为调查研究》，第 11-12 页。

务院出台《禁止传销条例》，对金字塔欺诈和传销一并禁止，使传销在我国的发展全面终止。

二、当前我国传销的类型

我国《禁止传销条例》第7条规定，传销有3种行为类型：一是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的。即“拉人头”传销。二是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。即“收取入门费”传销。三是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。即“团队计酬”传销。“团队计酬”传销也就是国外正常的传销，只是因为不符合我国国情而被一并禁止。从我国近年来变异传销（即金字塔欺诈）的行为模式分析，“拉人头”和“收取入门费”其实都是金字塔欺诈的必要行为模式，金字塔欺诈的目的是骗取“入门费”，而其手段则是“拉人头”，任何一个金字塔欺诈都既有“拉人头”的行为，又有“收取入门费”的行为，也就是说，“拉人头”传销和“收取入门费”传销其实是一类传销。那为什么条例会分别规定为两类传销呢？笔者认为，这是因为2005年条例出台时，我国传销活动比较猖獗，社会危害严重，为从严打击，避免“漏网之鱼”，而刻意将金字塔欺诈的两个主要行为模式“拉人头”、“收取入门费”分别归纳为两种传销类型。因此，条例规定的传销实际上与国外的分类是一致的，也是两种类型，即“团队计酬”传销（在国外属合法）和金字塔欺诈（在条例中分解为“拉人头”、“收取入门费”两种传销）。“拉人头”和“收取入门费”是金字塔欺诈的两个必要行为要件，将金字塔欺诈分类为“拉人头”传销和“收取入门费”传销存在明显的缺陷，因为任何一个金字塔欺诈都既有“拉人头”的行为，又有“收取入门费”的行为。因此，笔者根据近20年来我国司法机关办

www.docin.com

理的传销犯罪案件情况，将我国的金字塔欺诈分为3种类型：一是“老鼠会”传销，二是“公司化”传销，三是“网络”传销。这样，加上“团队计酬”传销，我国当前的传销主要有以下4类：

（一）“团队计酬”传销

这类传销就是前面所述的国外正常的传销，在国外是合法的，但我国是禁止的，当前在我国主要表现为经批准合法成立的直销公司暗地里以传销方法销售商品。我国于1998年全面禁止传销，之前批准的传销企业必须转型为“店铺销售”或“店铺销售+雇佣推销员”的经营模式，2005年颁布的《直销管理条例》也规定直销企业只能通过单层次的直销员销售产品，而不得通过发展多层次的传销员进行传销活动。经过严格的审批程序，我国陆续成立了一批直销企业，截至2009年9月7日，经商务部批准成立的直销企业有24家。[9] 这些直销企业中，有的严格按照条例规定从事经营，例如，雅芳公司转型为“店铺销售+单层次的雇佣推销员”的销售方式；而有的企业却不想放弃传统的传销经营模式，更不愿意放弃经过若干年的努力而发展起来的庞大的传销员队伍，而是披着直销企业的外衣，暗度陈仓，擅自采用传销方式销售产品。在国外，衡量一个企业的销售模式是不是传销，主要看两个标准，一是有没有发展多层次的传销员队伍，二是是否采用“团队计酬”的提成方式，这两点我国都是禁止的。但我国的一些直销企业却变相地采用这两种方式进行传销经营，比较常用的手法就是与其他“培训机构”进行“合作”，以企图规避法律。这些直销企业不直接发展多层次的传销人员，而是由培训机构以组建“消费者联盟”等团体为幌子，按照上下线关系大肆发展传销人员，并刻意淡化这些人员之间的上下线关系，冠之以“经销商”、“营业代表”等名称，实际上是组成了金字塔结构的传销员队伍。而这些“经销商”、“营业代表”销售产品后则采用“团队计酬”方式提成，也就是说，他们不但可以根

[9] 参见：商务部网站 http://zxgl.mofcom.gov.cn，《直销行业管理信息系统》。

据自己的销售额提成，还可以从自己的直接下线和间接下线的销售额中提成。这种经营方式本质上就是“团队计酬”传销。

（二）“老鼠会”传销

传销人员聚集在城乡结合部或农村的廉价出租屋，利用亲情、友情，以介绍好工作、合伙做生意、旅游等为诱饵，将亲戚、朋友、同学、战友等熟人骗至其传销窝点，通过洗脑、软禁等手段加以思想、人身控制，鼓吹传销能迅速暴富，通过循序渐进的“培训”进行洗脑，以发展新人加入传销组织，新加入者必须交纳一笔入门费（一般是2900元—3800元），入门费最终由新加入者的上线及其间接上线按比例瓜分。传销组织常常虚构一家公司，假借“代理”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”、“滚动促销”等名义进行传销。此类传销主要以外省的农村青年、下岗人员、大中专学生、退伍军人等弱势群体为发展对象，传销人员趋于年轻化，大多在20岁至30岁之间。近年来，大中专学生和退伍军人加入传销的情况越来越突出，危害严重，影响恶劣。在早期的传销活动中，新人加入传销组织交纳入门费时，传销组织一般会以认购商品的方式发放一套产品以掩人耳目，如化妆品、保健品、西服、手表等，这些商品几乎都是无厂名、无商标、无保障的劣质产品。随着司法机关打击力度的不断加大，传销分子为逃避打击，减少传销活动中的证据，后来干脆只收取入门费而根本就不发放任何产品，给人的感觉是只要拉来一个人头加入就有提成，而且传销人员象一群“老鼠”一样聚集在环境很差的出租屋，因此，此类传销被形象地称为“老鼠会”传销。

（三）“公司化”传销

近年来，在我国的部分经济发达城市，频频发生以高额回报为诱饵的“公司化”传销案件。犯罪分子通过工商登记成立“公司”，披着“合法”外衣，以养殖、种植、庄园开发、认购商品后再反租、发行股票等形式，以高额回报为诱饵，采用类似传销的手法呈金字塔状地不断发展下线，要求下线认购产品并再发展下线，向社会不特定对象大肆吸收资金，初期往往能按约返利，在吸纳大量资金或

www.docin.com

资金链断裂后携款逃匿。一些手法被媒体曝光后，犯罪分子会“创新”其他新的手法和项目继续行骗，有的甚至利用知名人士进行广告宣传，极具欺骗性。此类传销以本地人特别是警惕性不高的中老年人为主要诈骗对象，因诈骗的是他们的养老钱，常常引发大批老年人集体上访等群体性事件。例如，北京市高级人民法院于2009年6月17日作出终审判决的北京亿霖木业集团传销案。2004年4月至2006年5月，赵鹏运等28人积极领导、组织、发展传销队伍，以北京亿霖木业集团有限公司为依托，以合作托管造林为名，在北京等11个省、市、自治区的45个县、市、区，累计以传销手段销售林地52万余亩，涉案金额达16.8亿元。[10] 其传销手法是：“在‘异地造林、托管造林’的经营模式下进行‘林权’流转、销售过程中，采取将销售业绩与业务人员的报酬及晋级挂钩，同时实行从上至下的逐级提成，并以不断发展业务人员认购或介绍他人认购‘林权’的传销手段实现公司销售利润，从而获取非法利益。”[11] 此类传销活动中，犯罪分子往往通过合法工商登记先成立公司，再以该公司作为市场主体进行表面上合法的“经营活动”，实际上却从事传销活动，因此，这类传销被称为“公司化”传销。

（四）“网络”传销

传销团伙租用互联网服务器，刻意模仿合法知名公司的网站，虚构“××投资集团”、“××基金”等组织，以高额回报为诱饵，谎称从事“基金运作”、“股票交易”、“电子黄金”、“新能源开发”、“外汇交易”、“黄金期货交易”、“高科技产品研发与销售”等高回报项目，采用发展上下线会员、复式计酬的传销手法，欺骗会员交纳资金进行“投资”，吸纳到巨额资金后关闭网站携款逃匿。这类传销活动完全在互联网上进行，没有公司、办公场所、商品，会员也只是使用传销头目发给的会员账号和密码通过互联网进行“经营”、“管理”，而并不以真实身份出现，几乎与现实生活脱离。例如，2007年发案的

[10] 参见：京报网《亿霖木业案上午终审判决》，http://www.bjd.com.cn。

[11] 参见：重庆市渝中区人民法院（2007）中区法刑初字第367号《刑事判决书》。说明：亿霖木业集团传销案由公安部组织各地公安机关分别侦办，审判工作也由各地法院分别审理。

www.docin.com

e-gold-invest 网络传销案。经查，传销团伙在互联网上的设立“e-gold 电子黄金投资基金”网站（网址：www.e-gold-invest-ww.us/cn），刻意模仿经营黄金期货的知名企业美国 e-gold 公司的网页（网址：www.e-gold.com）。该网站宣称，其运作的是一项由 e-gold 投资集团提供的一种网上投资计划，承诺凡用户每次投资 200 美元至 2500 美元，每天返利 1.2%-1.7%，每次投资周期为 9 个月，总回报率高达 240%-340%。同时，投资人发展了下线还可以进行提成，发展第一层直接下线的，按照直接下线投资额的 10－15%提成；其第一层直接下线再发展第二至第五层间接下线的，则按照这些间接下线投资额的 2%提成。2007 年 7 月，该网站关闭，传销头目携款逃匿。据有关部门通报，截至 2006 年 12 月，该网站共发展会员 4.6 万多名，涉案金额折合人民币约 2 亿元。此类传销基本在互联网上开展，没有作为市场主体的公司，也没有任何经营活动，传销人员也不象“老鼠会”传销一样聚集在一起，因此被称为“网络”传销。

第二节　组织、领导传销活动罪的罪名

www.docin.com

一、传销在我国的发展演变

传销在我国经历了 3 个发展阶段：自由发展阶段、限制发展阶段、全面禁止阶段。

（一）自由发展阶段（20 世纪 80 年代末——1994 年）

1990 年 11 月 14 日，美国传销巨头雅芳公司正式在广州设立中美合资“广州雅芳美容品有限责任公司”，这是在中国大陆注册的第一家传销企业。之后，外资的、民营的传销公司在沿海各大城市相继成立，全国几乎所有的省会和沿海大中城市都有传销活动。忽如一夜春风来，传销这一全新的营销模式冲破传统计划经济的束缚，使得市场耳目一新。

传销在日本等地得以迅猛发展的同时，也经历了变异的传销——金字塔欺诈泛滥成灾的历史过程。我国也同样未能避免日本当年的命运，在传销传入我国的同时，其“孪生兄弟”——金字塔欺诈也“偷渡”到我国，与传销齐头并进地发展。一些不法分子利用我国当时市场经济体制和法制建设尚不完善、群众消费心理尚不成熟的时机，打着传销的旗帜，进行非法经营、集资诈骗、销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，肆无忌惮地聚财敛钱，社会危害严重。20 世纪 80 年代末，日本的一家磁性保健床垫公司“偷渡”到中国，在未取得任何经营许可的情况下开展传销经营活动，从深圳开始迅速蔓延到珠三角地区。与此同时，许多厂商也纷纷设立地下传销公司，大肆进行违法犯罪活动。1993 年，深圳市工商局查处了国内的第一例传销欺诈案件，该案涉及的被骗传销商达 200 多人。

（二）限制发展阶段（1994 年——1998 年）

我国有关部门逐渐认识到金字塔欺诈的社会危害，试图通过加强立法和监管予以打击、遏制，同时又想呵护传销这一新兴营销模式的健康发展。因此，在这一阶段，我国政府是参照西方国家的通常做法，试图对金字塔欺诈予以打击和遏制，对传销进行规范和保护，但实际效果令人堪忧，因为当时我国的传销行业已经处于泛滥和失控的状态。

www.docin.com

1994 年 8 月 10 日，国家工商行政管理局发布《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》，对传销业中的“拉人头”、“收取入门费”、虚假宣传等违法行为予以禁止。1995 年 9 月 22 日，国务院办公厅发布《关于停止发展多层次传销企业的通知》。通知指出，当前我国传销经营方式的法律、法规尚未建立健全，对传销活动很难规范和管理，加之广大消费者的消费心理还不够成熟，目前不具备开展传销的条件，并要求各地立即停止批准、登记注册传销企业，对现有传销企业进行审查清理，审查不合格的予以注销，对未经审查批准擅自开展传销的企业坚决予以取缔。1997 年 1 月 10 日，国家工商行政管理局发布《传销管理办法》，以部门规章的形式正式赋予传销合法地位，同时对传销企业的设立和运

作、传销员的资格和管理等做了严格限制。可以看出，在这一阶段，我国政府对于传销是持谨慎的开放态度，并试图从立法层面规范和保护传销。

但是，由于我国当时特定的国情所致，传销在我国的发展演变已远远超出部门规章的调整范围，大部分传销已经演变成赤裸裸的“拉人头”、骗取“入门费”的违法犯罪活动，引发了一系列的社会问题。特别是到 1998 年初，一时间，大江南北，尤其是武汉、长沙、北海等传销活动集中地，到处是卷款潜逃的传销公司和大批流动闹事的传销难民，社会动荡不安。[12]

（三）全面禁止阶段（1998 年至今）

考虑到传销不符合我国现阶段国情，并且已造成严重危害的现实，1998 年 4 月 18 日，国务院下发《关于禁止传销经营活动的通知》，禁止一切形式的传销，即对正常的传销和变异的传销（金字塔欺诈）都一律予以禁止。同时，为了不影响依法成立的外商投资传销企业的合法权益，维护外商对中国投资环境的信心，1998 年 6 月 18 日，我国以《关于外商投资传销企业转变销售方式有关问题的通知》促使安利、雅芳、玫琳凯等 10 家外商传销企业转型经营，转型方案为“店铺加雇佣推销员或不雇佣推销员”。随后，上述企业开始转型，各企业的转型侧重点不尽相同，雅芳公司注重店铺销售，而安利公司则注重其推销员的传统。

2001 年，中国加入世界贸易组织，承诺在 3 年内逐步开放“无固定地点的批发或零售服务”，即要向外商开放传销领域。但是，我国全面禁止传销的政策及传销为非法的定性与中国的入世承诺存在明显的法律冲突，如果这个国内法与国际法冲突的问题得不到有效解决，将使我国陷入尴尬的困境。对此，我国的策略是通过制定直销业相关法律，严格区分直销和各种形式的传销，在严厉打击传销的同时，鼓励合法直销。2005 年 8 月，国务院出台《直销管理条例》、《禁止传销条例》。在《禁止传销条例》出台之前，国家工商总局起草了《反金字塔欺诈条例》（讨论稿）作为《禁止传销条例》的前身，并多次召开内部研讨会，

[12] 参见：钟德春《传销的起源和发展初探》，第 2 页。

www.docin.com

但最终的结果是出台了《禁止传销条例》。可见，最初有关部门是将金字塔欺诈与正常的传销作了区分，并将金字塔欺诈作为打击对象的，后来是出于现实国情的考虑，且正常的传销与金字塔欺诈存在着极大的相似性，一时难以区分、监管，才索性一并禁止以绝后患。

由于我国立法的局限和认识的偏差，导致我国法律对传销和直销的定义与其他国家有很大差异，普通群众常常产生概念混淆，也给了传销分子以混淆概念进行欺骗性宣传的可乘之机，对此，我们很有必要对传销和直销的概念做个辨析。参照前述的图 1，在其他国家和地区，直销可分为人员传销和非人员直销（电视直销、自动售货机等），人员直销又分为单层次直销和多层次直销（即传销），可见直销包括传销，传销仅仅是直销的一种，直销和正常的传销都是合法的，法律禁止的仅仅是变异的传销即金字塔欺诈。但是，在我国，由于国家对传销采取全面禁止的政策，我国是将国外正常的传销和金字塔欺诈概括地称为传销，一并予以禁止；而入世后，考虑到必须开放“无固定地点的批发或零售服务”领域的承诺，我国在制定《直销管理条例》、《禁止传销条例》时，不得不对传销和直销作出与国际惯例不同的定义。根据上述两个条例，我国的直销仅仅指国外的单层次直销，是合法的；而我国的传销则包括国外正常的传销和变异的传销（即金字塔欺诈），二者都是非法的。

刑事立法方面，我国在 1998 年 4 月全面禁止传销到 2009 年 2 月出台《刑法修正案（七）的 11 年内，仅仅由最高人民法院于 2001 年 4 月发布了《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，规定对传销活动应以非法经营罪定罪处罚，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。这一阶段，我国传销犯罪活动猖獗，司法机关一直保持高压打击态势，但由于刑事立法的缺陷，导致司法实践中出现种种困难和问题。第一，上述批复给人的感觉明显是借用非法经营罪的“口袋罪”功能，勉强地将传销犯罪纳入予以打击，司法人员常常感觉法律依据不足。第二，对于诱骗他人离开居住地，聚集到外省市的出

租屋，通过洗脑、非法拘禁等手段发展其入会，骗取入会费后瓜分的“老鼠会”传销，适用非法经营罪则显得非常“勉强”，因为这类传销本身就是赤裸裸的诈骗活动，根本就没有“经营”行为，也未“扰乱市场秩序”。第三，由于各地司法机关对法律的理解不同，在办理传销犯罪案件时适用的罪名也存在很大的差异，有的适用非法经营罪，有的则适用诈骗罪或合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，等等，让人眼花缭乱，很难体现罪刑法定原则。第四，量刑的差别更大。例如，周锡宗、周文均于2001年在广东省普宁市加入名为香港盛怡国际有限公司的传销组织，分别发展下线250人、111人，收取入门费80万元、35万元，2003年4月8日，普宁市人民法院一审判决二人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑12年、11年。[13] 而类似的案件在同属广东省的湛江市，判决却完全不同。2001年10月，广东省湛江市公安局霞山分局侦破解海军、郜扣宝传销团伙案，经查，二人分别发展下线66人、30人，收取入门费25万元、11万元，2002年5月，湛江市霞山区人民法院一审判决二人犯非法经营罪，分别判处有期徒刑1年、7个月。[14]

由于刑事立法的空白及司法解释的缺陷等原因，各地司法机关在办理传销犯罪案件时明显存在底气不足、力不从心的问题，经常出现打击行动多，逮捕人数少，起诉、判决人数更少，而传销犯罪分子更加有恃无恐的恶性循环局面。令人兴奋的是2009年2月28日的《刑法修正案（七）》增设了组织、领导传销活动罪，规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

[13] 参见：普宁市人民法院（2003）普刑初字第117号《刑事判决书》。
[14] 参见：湛江市公安局经侦支队2005年4月30日《关于我市经侦部门打击传销和变相传销犯罪的调研报告》。

二、组织、领导传销活动罪的立法精神

（一）立法背景

我国于1998年全面禁止传销后，传销仍然活动猖獗，只是由公开转为地下，由集中变为分散而已，严重扰乱经济社会秩序。各地司法机关采用刑事手段严厉打击传销犯罪，但司法实践中常常面临法律定性不统一、证据规格不一致、定罪量刑差别大等突出问题。为有效解决这些问题，最高人民法院于2001年4月发布《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，规定对传销活动应以非法经营罪定罪处罚。各地也积极探索传销犯罪的法律适用问题，例如，2003年7月，广东省公检法三家联合出台《关于办理涉及传销或者变相传销刑事案件适用法律若干问题的意见》，规定对不同情形的传销行为，可以分别适用非法经营、诈骗、合同诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名追究刑事责任。但这些司法解释和指导意见都未能有效解决司法实践中的诸多问题，究其原因，是因为传销犯罪具有其自身的新特点和新规律，“传销行为的性质具有多样性，而且部分传销行为的性质还具有很强的模糊性”，是“经营性和欺诈性的不同组合”[15]。传销犯罪是一种特殊的犯罪，与非法经营、诈骗、合同诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有着本质区别，适用这些罪名来办理传销犯罪案件，必然会导致罪名与罪质的不统一，从而引起一系列的法律适用问题。因此，单独设立组织、领导传销活动罪势在必行，这也是有效解决上述问题的唯一途径。

（二）立法过程

由于当前以“拉人头”、“收取入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定，为更有利于打击组织传销的犯罪，国务院法制办、公安部、国家工商总局向全国人大常委会提出，应当在刑法中对组织、领导传销组织的犯罪作出专门规定。[16] 2008年8月25日，全国人大常委会公布《刑

[15] 参见袁彬：《传销犯罪独立成罪的合理性及模式——兼评〈刑法修正案（七）〉》，载《中国刑事法杂志》2009年3月号。

[16] 参见：2008年8月25日全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法修正案（七）（草案）〉的说明》。

www.docin.com

法修正案（七）》（草案），拟在刑法第225条（非法经营罪）后增加一条，作为第225条之一："组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。传销行为依照法律、行政法规的规定确定。"从该草案可以看出，立法机构是借鉴了我国刑法对黑社会性质组织、恐怖活动组织的惩治方法，专门规定了组织、领导传销组织罪，并规定犯本罪又有其他犯罪的，数罪并罚。[17]

但是，该草案在社会上引起了广泛的争议，有些全国人大常委会委员提出，草案对传销犯罪的规定比较笼统；将组织传销行为作为犯罪，其构成要件应由法律规定，不宜按行政法规的规定确定。[18]笔者也就该问题向公安部经济犯罪侦查局负责与全国人大常委会联络传销犯罪立法的同志作了专题调研，该同志表示公安部的意见也是应该由刑法修正案对该罪的构成要件作出明确规定。2008年12月22日，在《刑法修正案（七）》（草案）二稿中，条文被修改为："组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者不断发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。"2009年2月28日通过的《刑法修正案（七）》最终采纳了二稿的内容。

最终通过的《刑法修正案（七）》与草案一稿相比较，最大的变化是打击范围明显缩小了，主要体现在3个方面：一是将"团队计酬"传销排除在该罪之外。在草案一稿中，"传销行为依照法律、行政法规的规定确定。"也就是依据《禁止传销条例》确定，该条例第7条规定的传销包括"团队计酬"、"拉人头"、

[17] 参见赵秉志主编：《刑法修正案最新理解适用》，第72页。
[18] 参见：《刑法修正案（七）草案提请审议　明确传销犯罪构成要件》，载于2008年12月23日《法制日报》。

www.docin.com

“收取入门费”3种传销。而在最终的修正案中，将传销界定为“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，……，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，……，骗取财物，……”，这些特征并不是“团队计酬”传销的特征，而是“拉人头”传销和“收取入门费”传销的特征，也就是本文第一章第一节所述的属于金字塔欺诈的“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销。国务院法制办在提请全国人大常委会法工委增设传销罪的建议中阐述，《禁止传销条例》将传销行为分为 “多层次”、“ 传人头”、“ 收取入门费”三类。“多层次”传销（即“团队计酬”传销）“销”的是商品，可以看作是一种经营行为。“传人头”和“入门费”传销“销”的不是商品而是人头，是传销违法犯罪中危害性最大，最易引发社会问题和扰乱社会稳定的行为，应当是重点打击的对象。[19] 2007年6月20日，国务院法制办约请全国人大常委会法工委、最高人民法院、中国人民检察院、公安部、商务部、国家工商总局召开座谈会，形成了根据“传人头”、“收取入门费”传销犯罪活动的特点，在《刑法》中增设“组织领导传销罪”或者“组织传销罪”罪名的建议。[20] 因此，组织、领导传销活动罪的打击对象是不包括“团队计酬”传销的，而仅仅包括“拉人头”、“入门费”传销。那么，在《刑法修正案（七）》出台后，“团队计酬”传销是否构成犯罪？如构成，应适用什么罪名？笔者认为，最高人民法院2001年关于传销的司法解释仍然有效，“团队计酬”传销仍构成非法经营罪，这个问题笔者将作详细阐述。二是将“组织、领导”的对象由“传销组织”变更为“传销活动”，这样有关传销组织方面的行为，如设立行为，则不能作为《刑法修正案（七）》所规定的“组织、领导传销活动罪”的实行行为，而只能作为预备犯加以处罚，从而导致传销犯罪的实行行为范围限缩。[21] 三是《刑法修正案（七）》将使得“诱骗、胁迫、介绍他人

[19] 参见：国务院法制办《关于完善打击传销刑事立法的建议》（国法函[2007]297号），第2页。
[20] 参见：国务院法制办《关于完善打击传销刑事立法的建议》（国法函[2007]297号），第1页。
[21] 参见赵秉志主编：《刑法修正案最新理解适用》，第73页。

参加传销”的行为明确地被排除出刑法惩治的范围，因为修正案只规定了“组织、领导”行为，根据罪刑法定原则，其他有关传销的行为当然不应当受到刑法追究。[22]

（三）“团队计酬”传销的定性问题

2005 年国务院《禁止传销条例》、《直销管理条例》出台后，仍然有一些企业打着直销的幌子暗地里从事“团队计酬”传销。这些企业主要是取得直销经营资格的公司，甚至包括一些国外的传销业巨头在我国设立的子公司，他们虽然表面上按照《直销管理条例》和有关政策转型为单层次直销，但仍不愿意放弃其“引以为豪”的传销（多层次直销）经营方式，更不愿意放弃其经过多年苦心经营发展起来的最大的一笔财富——传销员队伍，而是暗度陈仓地进行“团队计酬”传销。2009 年 2 月《刑法修正案（七）》出台后，这种情况仍然没有改变。此类“团队计酬”传销主要有两个特征。一是发展多层次的金字塔状传销员队伍。例如，传销业巨头美国××公司取得了我国商务部门颁发的直销经营许可证，却仍不放弃其传统的传销经营模式，而通过上线发展下线的方式，层层发展传销员队伍，传销员呈上下线关系的金字塔结构，传销员队伍数量惊人。其传销员自上而下组成一个个的“团队”，传销员根据自己“团队”的销售额晋升级别。二是采用“团队计酬”的提成方式。传销员按照自己下属“团队”的销售额提成，即传销员不仅可以根据自己的直接销售额提成，还可以从自己的直接下线和间接下线的销售额中提成，提成方式有名目繁多的“个人销售佣金”、“市场开拓经费”、“领导奖金”、“红宝石奖金”、“明珠奖金”等。

“团队计酬”传销在国外是合法的，但由于不符合我国当前国情而被《禁止传销条例》所禁止，而《刑法修正案（七）》第 4 条所指的传销并不包括“团队计酬”传销。那么，目前“团队计酬”传销在我国是否构成犯罪？如构成犯罪，

[22] 参见袁彬：《传销犯罪独立成罪的合理性及模式——简评<刑法修正案（七）>》，载于《中国刑事法杂志》2009 年 3 月号。

www.docin.com

又构成各种犯罪？

笔者认为，“团队计酬”传销在我国构成非法经营罪。首先，从“团队计酬”传销的社会危害看。虽然“团队计酬”传销“销”的是商品，而不是“人头”，也不收取入门费，是一种经营活动，是销售商品的一种模式。但是，近20年来我国传销的发展情况证明，传销不符合我国当前的国情，如果允许传销自由发展必然导致出现20世纪90年代传销泛滥的局面，必然导致市场准入秩序、市场竞争秩序和市场交易秩序的混乱，进而扰乱市场秩序，因此，“团队计酬”传销具有严重的社会危害性。当然，我们也要看到，“团队计酬”传销不收取入门费，不骗取传销人员财物，其社会危害要小于“老鼠会”传销和“公司化”传销、“网络”传销。其次，从“团队计酬”传销的法律地位看。考虑到传销的社会危害，我国于1998年果断地禁止一切形式的传销，并于2005年以行政法规《禁止传销条例》全面禁止传销，其中包括“团队计酬”传销。因此，“团队计酬”传销在我国是违反行政法规的。最后，从刑法依据看。2001年4月，最高人民法院发布《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，规定对传销活动应以非法经营罪定罪处罚，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。当时该批复引起广泛争议，主要原因是该批复将所有种类的传销都纳入非法经营罪是不恰当的，因为“老鼠会”传销、“网络”传销明显是一种诈骗活动，其根本不存在经营行为，也未扰乱市场秩序。但是，对于“团队计酬”传销，根据该批复定性为非法经营罪是非常恰当的，因为“团队计酬”传销是一种违法国家规定、扰乱市场秩序的经营行为。《刑法修正案（七）》只是将“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销纳入组织、领导传销活动罪，而最高人民法院的批复仍然有效，这就是说，“团队计酬”传销仍然应该根据该批复定性为非法经营罪。这样立法是很有智慧的，其结果是我国当前的4种传销都有了相应的刑法依据予以打击，而且罪名与罪质达到了较为“完美”的统一，社会危害与刑罚设置也达到了较为“相适应”的状态。

www.docin.com

第二章 组织、领导传销活动罪的客体与客观要素

根据《刑法修正案（七）》第4条的规定，组织、领导传销活动罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。[23]

第一节 组织、领导传销活动罪的客体

组织、领导传销活动罪的客体是什么？《刑法修正案（七）》出台后，很多学者提出了不同的观点：有的认为该罪“被作为224条之一，即合同诈骗罪的一种，本罪客体理应是‘市场秩序’。”[24] 有的认为“本罪的主要客体是市场秩序。”[25] 笔者认为，这两种观点都不够准确。因为目前我国的传销经过近20年的发展变异，其作案手段纷繁复杂，不同的传销其侵害的社会关系是不同的，即“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销所侵害的社会关系是不尽相同的，而且有的是多重客体，有的是简单客体。因此，要准确理解该罪的客体，必须针对传销的不同类型，结合立法过程，根据立法者本意，进行全面深入的分析。

在《刑法修正案（七）》草案的一稿中，立法者是将本罪作为第225条非法经营罪之一，并规定“传销行为依照法律、行政法规的规定确定。”立法者是想将《禁止传销条例》第7条所列的“团队计酬”传销纳入打击范围，而“团队

[23] 参见赵秉志主编：《刑法修正案最新理解适用》，第74页。
[24] 参见王小青：《组织、领导传销活动罪解析》第2页，载于《中国检察官》2009年第5期。
[25] 参见赵秉志主编：《刑法修正案最新理解适用》，第77页。

www.docin.com

计酬”传销侵害的是市场秩序，非法经营罪的客体就是市场秩序，因此，在草案一稿中，该罪的客体主要是市场秩序。但是在草案二稿和最终的修正案中，立法者将该罪作为第224条合同诈骗罪之一，并将“团队计酬”传销排除在本罪之外，打击对象仅仅限于属于金字塔欺诈的“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销，此3类传销“传”的不是商品，而是人头，目的在于骗取他人财物，可见立法者对该罪客体的理解已经发生了变化。合同诈骗罪的客体是复杂客体，应当为财产所有权关系和市场交易秩序，其中主要客体是市场交易秩序。[26]“老鼠会”传销诱骗大量的传销人员离开居所地，非法聚集在城乡结合部或农村的出租屋，严重扰乱社会管理秩序，其客体也包括社会管理秩序。因此，总体而言，组织、领导传销活动罪的客体属于复杂客体，包括财产所有权关系、市场交易秩序和社会管理秩序，而且在不同类型的传销活动中，其客体又各不相同，必须具体问题具体分析。

一、“老鼠会”传销

此类传销涉及的组织、领导传销活动罪的客体包括财产所有权关系和社会管理秩序，其中主要客体是财产所有权关系。

www.docin.com

在“老鼠会”传销中，传销组织者、领导者唆使其下线传销人员，虚构介绍好工作、合伙做生意等事实，利用亲情、友情将亲戚、朋友、同学、战友等熟人骗至其传销窝点，再虚构一家公司名称，谎称从事其“营销活动”能一夜暴富，通过反复讲解其奖金分配制度、“五级三阶”制、升级制等“理论”，诱骗新人加入，骗取新人的入门费后由各层级的上线按比例瓜分，从而非法占有他人财物。从传销人员的目的来看，其发展下线的目的就是骗取下线的入门费后进行瓜分，其活动是赤裸裸的诈骗行为。此类传销比较符合诈骗罪的犯罪构成，与诈骗罪存在竞合关系。事实上，在《刑法修正案（七）》出台前的11年里，各地司法机关在办理“老鼠会”传销案件时，就大量地适用诈骗罪，取得了较好的法律效果

[26] 参见赵秉志主编：《扰乱市场秩序罪》，中国人民公安大学出版社2003年第1版，第124页。

和社会效果。有的地方根据2001年最高人民法院的批复适用非法经营罪办理此类案件，反而常常引起争议，因为此类传销中，根本就不存在“经营”的市场主体——公司，传销人员也没有“经营”的想法和行为，在传销人员中也根本没有一个“市场”存在，自然也就没有侵害市场秩序的可能和现实。因此，此类传销涉及的组织、领导传销活动罪的客体主要是财产所有权关系，而不包括市场秩序。

在此类传销中，大量的传销人员被骗离开原居所地，聚集在城乡结合部或农村的廉价出租屋，几十平方米的一套出租屋常常居住10多名传销人员，男女混居，乌烟瘴气，引发大量的治安案件、刑事案件和一系列社会问题。成百上千的传销人员聚集在一起，从事花样繁多的培训、团体活动，扰乱他人的生活、生产秩序；一些传销组织者对拒绝加入的受骗者进行非法拘禁、伤害，受骗者为逃跑而跳楼摔伤、摔死的事件屡见不鲜；一些传销人员生活无着落，被迫靠乞讨、卖淫为生，甚至参与盗窃、抢劫；传销人员暴力抗法事件也时有发生，还常常引发传销人员围攻国家机关的恶性事件。2004年，仅广州市番禺区就发生3起传销活动引发的致人死亡案件。可见，“老鼠会”传销还侵害社会管理秩序，其犯罪客体还包括社会管理秩序。

www.docin.com

二、“公司化”传销

“公司化”传销的作案手法介于“老鼠会”传销与国外正常的传销之间，有一定的经营行为，也包含诈骗的成分，其客体包括市场交易秩序和财产所有权关系，其中主要客体是市场交易秩序。

在“公司化”传销活动中，传销组织者、领导者往往是先经过合法工商登记注册成立公司，取得市场主体资格，然后以养殖、种植、庄园开发、认购商品（如飞镖机、治疗仪等）后再反租、发行股票等形式进行“经营”活动，采用类似传销的手法大量发展下线，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象大肆吸收资金。传销公司先期基本都能按约履行合同，也会向部分参加者交付合同中约定的产品。例如，在北京亿霖木业集团托管造林传销案中，赵鹏运等传销头目通过合

法工商登记注册成立北京亿霖木业集团有限公司，并在贵州、辽宁、重庆、广州等地成立下属子公司，披上“合法”外衣，采用国家禁止的传销手法大肆发展会员投资，也确实在一些地方收购了林地，种植了树木，为部分投资者办理了林权证，因此可以认定有一定的经营行为。但是这种经营行为是国家明令禁止的，严重扰乱了市场交易秩序。

同时，“公司化”传销团伙虚构其投资项目能快速获得高额回报的事实，隐瞒吸纳大量资金后只使用少部分作实际投资的真相，上下线之间按照一定的比例瓜分骗取的资金。例如，在北京亿霖木业集团托管造林传销案中，传销团伙共吸纳资金约16.8亿元，其中只用少部分资金投入林地收购、种植等经营活动中，而将销售额的25%用于传销队伍的提成，剩余资金则由公司老板即最大的传销头目赵鹏运等人瓜分。该公司的传销组织自上而下分为部长、经理、主管、销售代表4个层级，各级传销人员均无固定工资，而是按照传销的提成模式瓜分骗取的投资款。经查，仅该集团国企销售分部负责人黄金辉的提成就高达5000多万元。因此，此类传销犯罪的客体还包括财产所有权关系。

三、“网络”传销

www.docin.com

此类传销以骗取他人财物为目的，以传销手法作为快速、大量发展会员进而骗取大量资金的手段，本身没有任何经营行为，也不具备市场主体资格，既不扰乱市场秩序，也不侵害社会管理秩序，其犯罪客体仅仅是财产所有权关系。

例如，在e-gold-invest网络传销案中，传销团伙隐藏在幕后，租用美国的互联网服务器，模仿知名的黄金期货交易网站，虚构从事“电子黄金”经营的事实，以9个月能达到340%的高额回报为诱饵，采用传销手法大肆发展会员，引诱会员“投资”，骗取巨额资金后关闭网站，携款逃匿，这是赤裸裸的诈骗行为。传销团伙为了能快速骗取大额资金，采用传销的上线发展下线的手法，即投资者交纳一定数额的入会费后，就获得发展下线的资格，并可以从自己的直接下线和间接下线的投资额中获得一定比例的提成，这也是网络传销得以迅猛膨胀的

根本原因。网络传销不需要注册成立公司，不具有市场主体资格，不从事市场经济的经营活动，也就不危害市场秩序；其下线也不需要象“老鼠会”传销一样聚集在一起，也不会危害社会管理秩序。因此，“网络”传销是以传销作为手段的诈骗活动，其客体是财产所有权关系。

第二节　组织、领导传销活动罪的客观要素

本罪的客观方面表现为组织、领导传销活动的行为。要理解该要件，就要准确理解什么是传销活动，什么是组织、领导行为。

一、传销活动

根据《刑法修正案（七）》第4条的规定，传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动。与《禁止传销条例》中传销活动的概念相比，《刑法修正案（七）》界定的传销的范围要狭窄一些，即不包括《禁止传销条例》中的“团队计酬”传销，仅指“拉人头”传销和“收取入门费”传销，即金字塔欺诈，当前在我国主要表现为前面所述的“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销。在国外，衡量一种行为是否是传销，主要看两个标准：一是组成多层级的人员网络，二是复式计酬。《刑法修正案（七）》第4条界定的传销是金字塔欺诈，其除了要具备上述两个标准外，还必须具备另两个特征：一是收取入门费，二是诈骗性。因此，本罪的传销活动必须同时具备以下4个特征：

（一）组成多层级的人员网络。即传销人员按照上、下线关系，组成多层级的“金字塔”结构。《刑法修正案（七）》第4条规定，传销活动的“参加者……

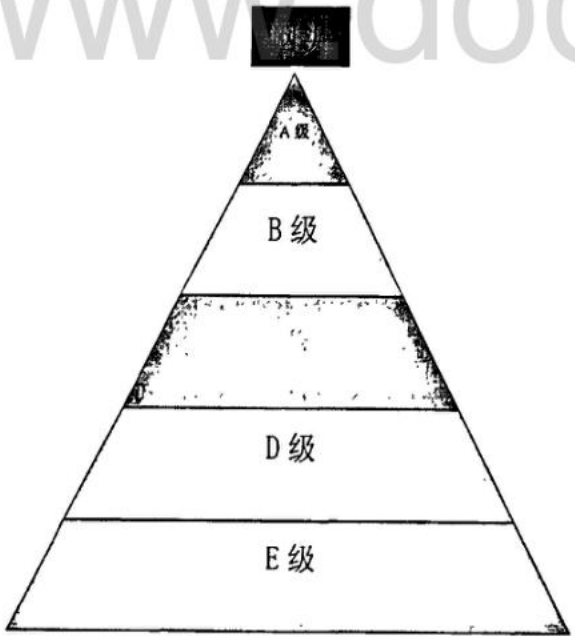
www.docin.com

按照一定顺序组成层级”，这要求传销人员之间必须形成上、下线的多层次结构。

在“老鼠会”传销中，传销组织大多采用“五级三阶制”的人员结构模式。如图 3 所示，传销人员自下而上分为 E 级会员、D 级推广员、C 级培训员、B 级代理员、A 级代理商 5 个级别，E 级发展的直接下线和间接下线达到 3 人时就晋升为 D 级，D 级发展下线达到 10 人时就晋升为 C 级，C 级发展下线达到 65 人时就晋升为 B 级，B 级发展下线达到 393 人时就晋升为 A 级。晋升包括 3 个阶段，晋升为 C 级是一个阶段，晋升为 B 级是一个阶段，晋升为 A 级是一个阶段。可见，其传销组织呈现出金字塔结构，大量的 E 级、D 级传销人员构成塔基，而 A 级、B 级传销人员处于塔尖，其结果是大量的 E 级、D 级交纳的入会费被少数的 A 级、B 级头目瓜分。在这种传销制度下，传销人员的“成功率”只有 2%，例如在总人数为 1100 人的传销网络中，只能产生 1—2 名 A 级、10 多个 B 级，这是不变的规律！也就是说，98%的人最终将成为 2%的“成功者”的垫脚石，这就是传销的残酷性！在 A 级之上的是隐藏幕后的传销总头目，也就是该传销组织最终的控制者和最大的受益者，俗称“网头”。

图 3：“五级三阶制”的传销人员结构图

www.docin.com



A 级：393 名以上的下线

B 级：65—392 名下线

C 级：10—64 名下线

D 级：3—9 名下线

E 级：1—2 名下线

在“公司化”传销和“网络”传销中，传销组织则不一定采用“五级三阶制”，有的采用“双轨制”，有的采用自创的人员结构模式，并分别规定了晋升级别的条件，即发展的下线人数或销售额。例如，在北京亿霖木业传销案中，传销人员自下而上分为销售代表、主管、经理、部长4个层级；而在香港亮××公司传销案中，传销人员自下而上则分为经销商、爵士、伯爵、侯爵、公爵、勋爵、尊爵等7个级别。

（二）复式计酬。复式计酬是指传销人员不仅可以根据自己发展的直接下线的人数计算和给付报酬，而且还可以根据自己的直接下线再发展的间接下线的人数计算和给付报酬。这是传销最吸引人的一点，也是传销最具“生命力”之处，这就是传销人员不断发展下线的根本原因所在。《刑法修正案（七）》第4条规定，传销活动“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。”

在“老鼠会”传销的“五级三阶制”中，提成方式有直接销售奖、级别差额奖、育成奖、分红奖4种，是最典型的复式计酬。例如，当E级会员发展一名下线收取2900元入门费后，传销组织先以所谓的“税收”名义扣除450元（其实这个“税收”是不存在的），剩余的2450元的分配方式是：E级会员提15%（367.5元）的直接销售奖，D级推广员提5%（122.5元）的级别差额奖，C级培训员提10%（245元）的级别差额奖，B级代理员提12% （294元）的级别差额奖，A级代理商提10%的级别差额奖和7%的分红奖（共416.5元），还1%（24.5元）被留做所谓的海外旅游基金，剩余的980元则被幕后的“网头”拿走了。如果该传销团伙发放一套产品作为销售的幌子，则“网头”只需拿出200--300元购买传销所用的产品，如果不需发放产品，则980元全部被其占为己有。

在e-gold-invest“网络”传销案中，其复式计酬模式是：当E级会员发展一名下线时，E级可以按该下线投资额的10%-15%提取介绍奖，D级、C级、B级、A级上线均可以分别提取2%的奖金。

（三）收取入门费。《刑法修正案（七）》第4条规定，传销活动“以推

销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。”传销组织往往以从事高回报的经营活动为幌子，利用人们急于致富的心理，编造“种植”、“养殖”、“网络倍增”、“加盟连锁”等经营项目，诱骗参加者交纳入会费。有的发放一套价值低廉的产品作为“经营”的幌子，有的甚至根本就没有任何产品，参加者交纳入门费仅仅是取得发展他人加入的资格。收取的入门费是各层级的传销人员按照其奖金分配制度提成的资金来源，是传销组织“生存”的基础。

（四）诈骗性。《刑法修正案（七）》第 4 条规定，传销活动“……，骗取财物，……”。这是所有传销人员的最终目的，其手段是要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式交纳入门费，然后按其奖金分配制度予以瓜分。

二、组织、领导行为

所谓“组织”，是指通过策划、指挥、招揽、引诱、拉拢、胁迫、安排、调配等行为倡导、发起传销活动的行为。所谓“领导”，是指在传销活动中处于统率、支配地位的人对传销活动进行的策划、决策、指挥、协调等行为。对组织、领导传销活动罪中的“组织”、“领导”应作相对广义的理解，对传销活动的“组织”、“领导”，可以是处于传销网络顶端、对整个传销活动进行的组织、领导，也可以是对传销活动中某一部分进行的组织、领导。[27]

www.docin.com

[27] 参见赵秉志主编：《刑法修正案最新理解适用》，第 76-77 页。

第三章　组织、领导传销活动罪的主体与主观要素

第一节　组织、领导传销活动罪的主体

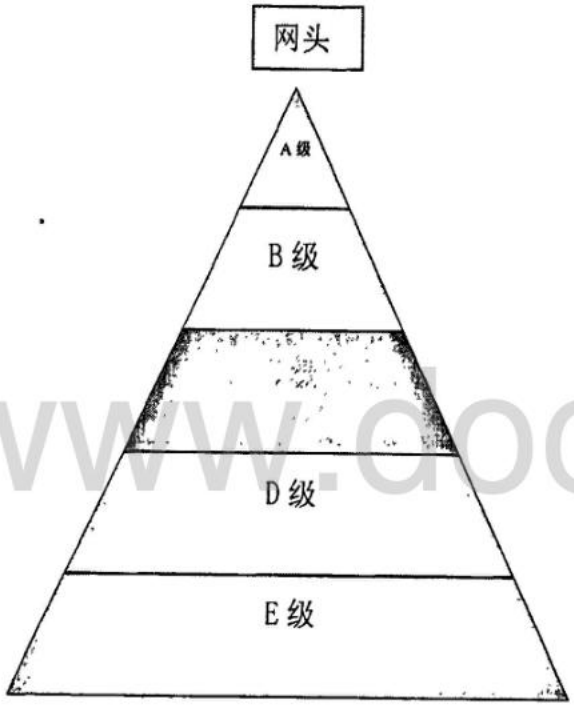
本罪的主体是传销活动的组织者和领导者，凡已满16周岁、具有刑事责任能力的人均能成为本罪的主体。传销组织以高额回报为诱饵，采用倍增学原理大肆发展下线，成员数量庞大，例如，北京亿霖木业集团传销案会员达2万余人，山东省公安厅组织侦破的“408”传销案会员更达16万人。同时，传销人员情况复杂，有的是幕后老板，有的是处于金字塔尖的高层传销头目，有的虽然级别不高，但属于骨干分子，对传销组织的运作、管理起着重要的作用，例如培训师、“老鼠会”传销中的“家长”等，还有处于金字塔底部的大量的传销人员，他们也属于违法人员。对这些数量庞大的传销人员，如何界定刑事打击的范围，是立法者必须慎重考虑的原则问题，是关系到和谐社会建设的重大问题，也是在立法过程中争议较大的问题之一。最终，《刑法修正案（七）》将打击范围确定为传销活动的组织者、领导者，也就将参加者、积极参加者以及诱骗、胁迫、介绍他人参加传销的行为排除出刑法惩治范围。这样立法是科学合理的，因为在传销组织中，对社会危害严重的也就是组织者、领导者，一般参加者仅仅是为了牟利而从事一定的传销行为；将一般参加者纳入刑法惩治范围，会明显扩大打击范围，影响社会稳定；对一般传销人员，根据《禁止传销条例》予以处罚，足以起到警示和教育作用；这样立法，可以明确对不同类别传销人员的不同政策，有利于分化瓦解传销阵营。那么，如何界定传销活动的组织者、领导者呢？不同类型的传销，有不同的界定标准。

www.docin.com

一、“老鼠会”传销

此类传销大多采用“五级三阶制”，其会员结构情况参见图 4。隐藏幕后的传销“老板” ——“网头”是最大、最重要的组织者、领导者，是本罪当然的主体。A 级、B 级传销头目是传销活动主要的组织者、领导者，也是本罪的主体。一般情况下，在一个 1100 人的传销组织中，A 级头目有 1—2 名，B 级头目有 10 多名。位于金字塔底部的 E 级、D 级传销人员数量庞大，既是传销违法人员，又是传销活动的受害者，这些人员不是本罪的主体。

图 4：“五级三阶制”传销人员地位示意图



网头：组织、领导者

A 级：组织、领导者

B 级：组织、领导者

C 级：20 名下线为临界点

D 级：一般违法者、受害者

E 级：一般违法者、受害者

www.docin.com

争议最大、最难把握的是 C 级会员的界定问题。C 级介于应予打击的 B 级和不予打击的 D 级之间，其发展下线人数介于 10 人至 64 人之间，上下限之间的幅度大，而且各个 C 级会员在传销组织中的作用、地位、表现也千差万别，往往导致办案人员难以把握。在《刑法修正案（七）》出台之前，各地对 C 级会员的处理带有很强的政策性、随意性和地方性，执法尺度存在很大差异。有的地方传销

活动猖獗，政府打击力度大，对抓获的C级会员，如查实其下线入门费数额达到非法经营罪的 5 万元的追诉标准，则按非法经营罪追究刑事责任；如达不到 5 万元，则改罪名为诈骗罪予以打击，随意性很大。而在传销活动较轻的地区，对达不到5万元的C级会员，则一般不予打击。《刑法修正案（七）》没有对组织、领导传销活动罪作出数额上的规定。但笔者认为，在司法实践中考虑C级会员的刑事责任时，其发展的下线人数是一个重要标准，因为这是衡量其社会危害的重要指标。综合考虑多年来的打击传销工作的经验和教训，笔者认为，对C级会员的追诉标准确定为20名下线较为合理，即当C级会员发展的直接下线和间接下线达到20名时，应当追究其刑事责任。

另外，在传销组织中有以下特殊身份的人员，应当视为组织者、领导者，是本罪的主体：

（一）传销窝点的“家长”。“老鼠会”传销人员聚集在出租屋集体生活，每套出租屋大约住10人，传销人员称每套房为一个“家庭”，由1名“家长”负责对会员进行管理、洗脑、监视及组织日常饮食起居。“家长”好比是我国基层组织村委会的村长，对传销组织的日常管理和发展壮大起着至关重要的作用，属于传销活动的组织者、领导者，是本罪的主体。

www.docin.com

（二）传销组织的“讲师”。传销组织对传销人员的洗脑主要是由“讲师”完成的，“讲师”有的是资深、高级别的传销人员，有的则是专职的“培训”人员。他们在“培训”时，讲解“五级三阶制”等传销理论，鼓吹传销能一夜暴富，故意混淆国家法律法规，传授犯罪方法和反侦察技巧，社会危害极大。从传销活动的运作模式看，“讲师”是传销“洗脑”活动的组织者、领导者，是本罪的主体。

二、“公司化”传销

此类传销中，传销头目为了快速扩大传销队伍，吸纳更多的资金，在注册成立总公司、母公司后，往往在各地相继成立分公司、子公司，作为在各地发展

会员的据点。在此类案件中，总公司、母公司的股东、法定代表人、总经理以及销售、培训、财务等重要部门的负责人是传销活动的组织者、领导者，各地分公司、子公司的负责人、高级别传销头目、“讲师”等也是组织者、领导者，都是本罪的主体。在司法实践中应注意，不能放纵各地分公司、子公司的组织者、领导者，这也是司法实践中容易出问题的环节。北京亿霖木业集团传销案是一个较为成功的案例，北京法院对亿霖木业传销团伙在北京“总部”的28名犯罪分子作出了有罪判决，同时，各地法院也对各地子公司的负责人作出了有罪判决，取得了较好的法律效果和社会效果。

三、“网络”传销

此类传销中，犯罪头目在互联网上设立传销网站开始运作后，在全国各地会很快发展出一批会员，而且一般在地级市会产生一个总代理，该名总代理就会在该地区大肆发展下线。隐藏幕后的传销总头目是传销活动当然的组织者、领导者，是本罪的主体，但从司法实践看，目前此类案件侦破难度非常大，传销总头目抓获难度很大。各地的总代理也是传销活动的组织者、领导者，是本罪的主体，他们一般以真实身份在当地发展下线，破案较为容易。因此，对于“网络”传销案件，要采用“砍树枝”策略，在幕后总头目一时难以挖出的情况下，要适用本罪名加大对各地总代理的打击力度，防止“网络”传销蔓延扩散。例如，在e-gold-invest“网络”传销案中，在一时难以挖出该网站幕后总头目的情况下，广东省肇庆市、韶关市公安局分别于2007年3月、4月对两市的总代理钟××、谢××立案侦查，后二人分别被判处有期徒刑，有效地遏制了该“网络”传销在当地的蔓延发展。

www.docin.com

第二节　组织、领导传销活动罪的主观要素

本罪的主观方面是故意，包括直接故意和间接故意，即行为人明知自己组织、领导传销活动的行为必然或可能扰乱经济社会秩序，而希望或放任这种危害结果的发生。过失不构成本罪。同时，行为人有通过传销活动骗取财物的目的。

在传销组织中，很多传销人员的主观意识和意志状态存在一个发展演变的过程。有的传销人员一开始是被欺骗而加入传销组织的，最初是被骗者。初期，传销头目对其进行洗脑式的培训，宣称其从事的“营销活动”在法律上“既不合法，也不违法，行走在法律边缘的灰色地带”；在经济上是“新市场营销计划，是以几何倍增学为理论基础+人际之间的口碑相传+直达送货构成的”，能“浓缩时间，倍增利润，倍增生命”；在收入上有“小投资大事业”、“无风险无压力”、“有保障”、“四种收入”、“人帮人”、“海外旅游”6大好处；等等。[28] 在传销头目的鼓吹下，大批传销人员被骗加入传销组织，成为受害者。但是，他们加入后，逐渐对传销活动的非法性、欺骗性、危害性有了清晰的认识，这时他们对传销的认识和行为会有一个复杂的“变化”，在经过激烈的“思想斗争”后，一般会有两种选择：一是认识到传销是违法行为，而选择“逃离”传销组织或报案；二是虽然认识到传销活动违法，但出于急于挽回自己的经济损失，或认为从事传销活动能一夜暴富等动机，而选择积极从事传销活动，进一步编织“善意的谎言”，欺骗亲友加入传销组织，骗取其入门费后瓜分。第二种传销人员，其主观方面和行为经历了一个从“被骗”到“骗人”的转变，其身份也从受害者演变为违法者，如果实施了组织、领导传销活动的行为，则进一步演变为犯罪分子。

[28] 摘录于公安机关缴获的传销人员培训笔记本。

结　语

笔者结合多年的打击传销犯罪的工作实践，介绍了传销的起源、概念、特点，总结了我国当前传销的4个类型，阐述了组织、领导传销活动罪的立法精神和犯罪构成。本文只是在这一领域的探索中迈出的一小步，对相关问题的论证也还只是初步的，还有大量的难题有待后来者去攻克。例如，传销人员数量众多，人员复杂，如何科学界定刑事打击的范围，对“老鼠会”传销中的C级人员如何界定刑事责任；传销犯罪发展变异特别快，犯罪分子会不断“创新”犯罪手法，如何准确把握传销犯罪的本质，及时识破其行骗手法；等等。

摆在我国立法者面前的还有一个最重要的课题，即正常的传销（“团队计酬”传销）何时才能定性为合法。正常的传销本来是一种很好的销售模式，只是由传销变异出的金字塔欺诈才是违法犯罪行为。在大部分国家，正常的传销是合法的，金字塔欺诈（在我国表现为“老鼠会”传销、“公司化”传销、“网络”传销）才是非法的，立法者面对的问题是如何规范和保护正常的传销，如何打击和遏制金字塔欺诈。而我国却将正常的传销和金字塔欺诈一并禁止，这样立法虽然是出于现实国情的考虑，但这明显是违背市场经济规律的，也与国际惯例相冲突。因此，我国立法者必须正视这一问题，加强调查研究，在我国的传销犯罪得到有效控制、市场经济秩序明显好转的情况下，及时对《禁止传销条例》和有关刑事立法作出相应修改，还正常的传销以合法地位。

www.docin.com

参考文献

一、中文期刊

[1] 袁彬. 传销犯罪独立成罪的合理性及模式——兼评《刑法修正案(七)》. 中国刑事法杂志，2009，3：48-53

[2] 王小青. 组织、领导传销活动罪解析. 中国检察官，2009，5：6-8

[3] 李明. 关于组织领导非法传销罪的几个疑难问题分析. 湖北社会科学，2009，7：173-175

[4] 雷建斌. 组织、领导传销活动罪的理解与适用. 中国工商管理研究，2009，6：10-12

[5] 韩义民. 传销与直销、非法传销的比较研究. 经济论坛，2004，17：10-11

[6] 张天虹. 罪刑法定原则视野下的非法经营罪. 政法论坛(中国政法大学学报)，2004，5：94-101

[7] 白吉玮. 因传销行为构成非法经营罪认定中应注意的几个问题. 集宁师专学报，2006，6：95-96

[8] 陈尧. 完善我国非法传销案件刑事处罚制度. 合作经济与科技，2009，1：126-127

[9] 钱瑛. 直销不同于传销. 中国保安，2005，24：15-17

[10] 姚成高. 论网络传销犯罪案件侦查对策. 计算机安全，2008，3：69-71

[11] 张盼妮. 浅议基金式传销犯罪案件的侦查方法. 河南公安高等专科学校学报，2008，6：110-112

[12] 杨炳虎. 试论我国反传销法律体系的完善. 社会与法，2009，2：75-76

[13] 钟云萍. 曾斌贝. 论非法经营罪的犯罪对象. 长沙铁道学院学报，2004，6：45-46

www.docin.com

[14] 陈松阳. 传销犯罪适用罪名浅析. 中国工商管理研究，2007，3：25-27

[15] 井澈. 当前传销犯罪的模式特点与定性问题. 天津市政法管理干部学院学报，2009，增：63-65

二、中文图书

[1] 李野新. 新直销营销一本通. 北京:中国经济出版社，2008

[2] 赵秉志. 刑法修正案最新理解适用. 北京:中国法制出社, 2009

[3] 赵秉志. 扰乱市场秩序罪. 北京:中国人民公安大学出版社，2008

[4] 高铭暄. 刑法学. 北京:北京大学出版社, 2000

[5] 马克昌. 犯罪通论. 武汉:武汉大学出版社, 2006

[6] 周道鸾 张军. 刑法罪名精释. 北京:人民法院出版社, 1998

[7] 张浩. 非法传销揭秘. 北京:东方出版社, 2005

[8] 江林. 直销管理与禁止传销. 北京:中国工商出版社, 2006

三、学位参考文献

[1] 杨杰. 非法传销行为调查研究. 硕士论文. 烟台大学，2007

[2] 全国人大常委会. 关于《中华人民共和国刑法修正案（七）（草案）》的说明, 2008，8，25

[3] 法制日报. 刑法修正案（七）草案提请审议 明确传销犯罪构成要件. 北京：2008.12

[4] 重庆市渝中区人民法院.（2007）中区法刑初字第 367 号刑事判决书，2007

[5] 普宁市人民法院.（2003）普刑初字第 117 号刑事判决书，2003，4，8

[6]孝感市公安局经侦支队. 美国 EFT 公司网络传销案. 公安网，2009，5，31

[7]南宁市公安局经侦支队. 从“资本运作”传销组织看传销手法的新变化. 公安网，2008，2，27

www.docin.com

[8] 北京市公安局经侦处. 投资基金网站系列诈骗犯罪团伙案件侦办工作心得. 公安网，2009，3，30

[9] 宁波市公安局经侦支队. “8·01”网络传销专案的侦办始末. 公安网，2008，4，8

[10] 广州市公安局经侦支队. 打击新型非法网络传销犯罪案件探析——戳穿广州盛世联合数字贸易王国的神话. 公安网，2007，10，24

[11] 河源市公安局经侦支队. 完善打击传销刑事立法必要性探究. 公安网，2007，9，23

[12] 肇庆市公安局经侦支队. 增设“组织传销罪”进行立法调研情况. 公安网，2007，8，19

[13] 清远市公安局经侦支队. 关于增设组织传销罪立法调研的情况. 公安网，2007，8，19

www.docin.com

后 记

笔者从2002年开始从事打击传销犯罪的侦查工作，由于刑法未对传销犯罪作出规定，只是由最高人民法院以批复形式规定对传销可以依照非法经营罪定罪处罚，导致笔者在侦查工作中常常感到法律依据不足，进而对侦查工作也底气不足，笔者也一直渴望、呼唤国家能对传销犯罪作出刑事立法。2008年8月，《刑法修正案（七）》（草案）公布，笔者精神为之一振。但笔者随即发现，该草案存在一些问题，例如，将该罪作为刑法第225条（非法经营罪）之一欠妥，因为“老鼠会”传销、“网络”传销并未扰乱市场秩序，而是更符合诈骗罪的特征；规定“传销行为依照法律、行政法规的规定确定”也欠妥，因为对传销的界定应当由刑法本身作出明确规定，而不应依据行政法规《禁止传销条例》来认定；法定刑偏低，不能体现罪刑相适应原则。考虑到草案存在的这些问题，笔者最初选定的论文题目是《论我国传销犯罪的刑事立法》，拟针对这些问题提出修改意见。令人欣喜的是，2009年2月公布的《刑法修正案（七）》对草案中存在的上述问题作出了修正，将组织、领导传销活动罪作为刑法第224条（合同诈骗罪）之一，对传销活动也作出了明确界定，并提高了法定刑。因此，笔者的论文题目最终调整为《论组织、领导传销活动罪的构成》，并从实务的角度对该罪的犯罪构成进行详细阐述，对实务中容易出问题的环节进行分析，以期能对打击传销的实务工作有所启发。

www.docin.com

经过1年的思索和酝酿，这篇论文终于在这个秋高气爽的金秋十月出炉了。它的面世浸润着指导老师、家人和本人的心血和付出，在此我要向所有支持、帮助过我的人们致以最诚挚的感谢！

首先，感谢我的导师杨鸿教授。在写作过程中，杨鸿教授对我悉心指导，对

论文的修改完善倾注了大量心血。杨鸿教授严谨治学、一丝不苟的学术作风使我深受感动，也将对我的人生产生深远的影响。

同时，感谢中山大学法学院的所有老师。在3年的学习期间，他们耐心细致地对我们传道、授业、解惑，既讲解学术知识，又传授人生哲理。

最后，感谢我的妻子徐晓君和我最亲爱的父母。这么多年来，她们一直含辛茹苦而毫无怨言，对我的学业作出了无私的奉献。

www.docin.com